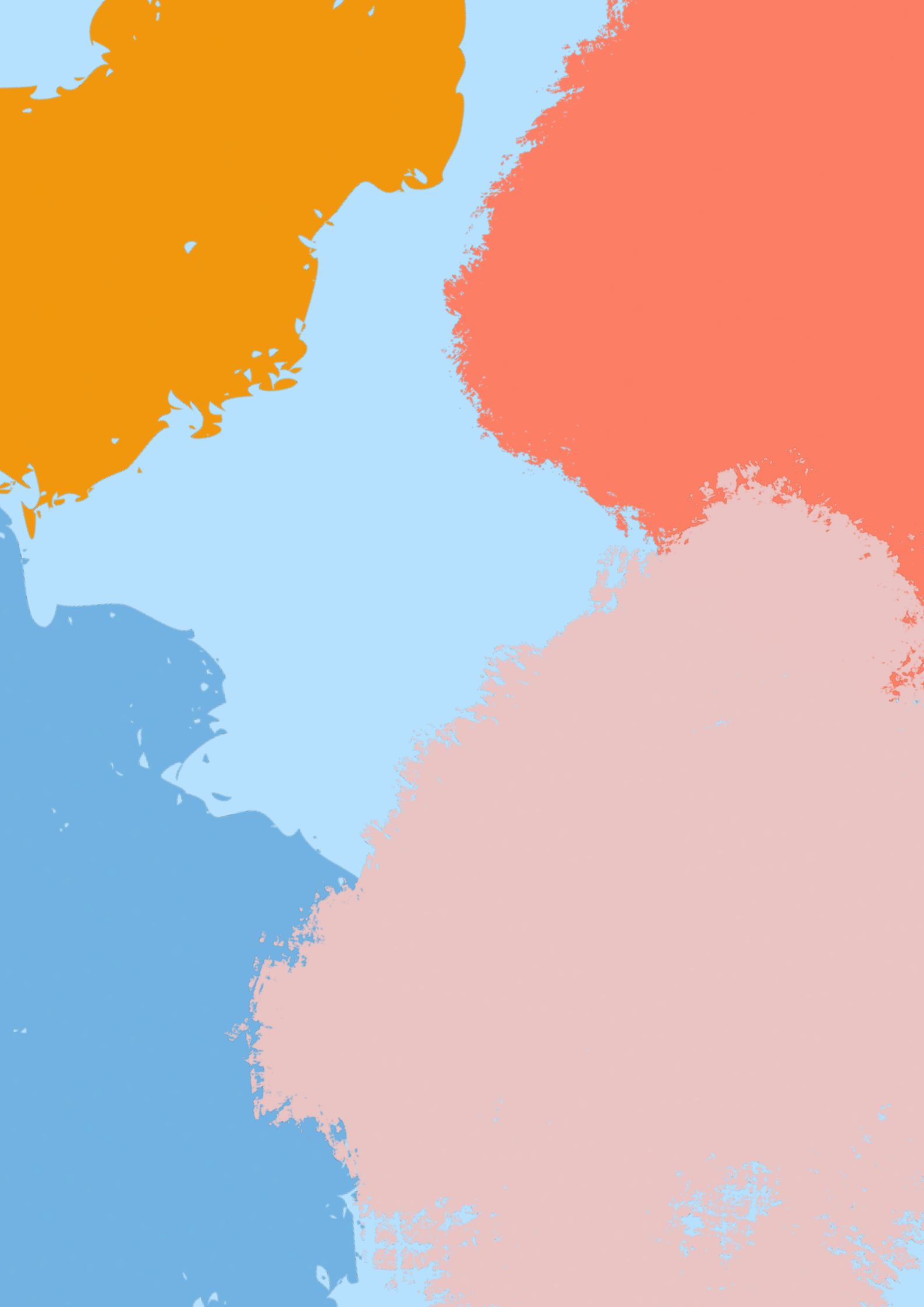




Conférence n°2 : Benessiano – Les grands crimes et génocides de guerres

Crime de masse = pas un terme juridique, il est de plus en plus utilisé par des historiens et des juristes. Précotition pour ne pas qualifier juridiquement les crimes commis.

Exemple de crime qu'on a mis longtemps à qualifier de génocides → Cambodge 1979

=> Après de nombreuses recherches

Il semblerait que les crimes de masse caractérisent notre humanité.

les crimes de masses sont également présents dans la bible et le coran

Milieu du 19e → nouvelles qualifications des crimes de masse et droit international pénal.

Droit qui va déterminer la façon d'entrer en guerre, puis le droit dans la guerre. → Guerre de Crimée, Bataille de Solferido, puis Guerre de Sécession

On parle aujourd'hui de **droit international humanitaire** → droit d'entrer en guerre, droit d'utiliser certaines armes, droit des combattants, etc. Construit à la Haye aux Pays-Bas, puis convention de Genève.

Ce sont les religions qui se sont dans un premier temps intéressées au droit de la guerre. Ce n'est que à partir du milieu du 19e que le droit de la guerre devient moins théorique.

Au niveau international il n'y a pas de pouvoir centralisé capable d'imposer → pas de juridiction supérieure.

Les crimes de masses se sont accentués :

- avec le développement des armes de destructions massives.
- On est également dans le développement d'études sur les espèces végétales et animales.
→ banalisation des crimes de masses car on justifie intellectuellement les crimes de masses par le progrès et l'évolution.
- De plus, développement des nationalismes → doctrines, théories politiques qui vont justifier l'épanouissement d'une nation.

Le Droit international pénal émerge après la Seconde Guerre Mondiale.

Qui est l'auteur du néologisme qu'est le génocide → Raphael Lemkin => QUESTION QCM

Responsabilité individuelle du génocide. Plus seulement la responsabilité d'Etat.

Il va être décidé dans le cadre des Accords de Londres et une proclamation unilatérale du Général McArthur → tribunal militaire international de Nuremberg et le tribunal international pour l'extrême orient. = **crime contre la paix** (crime d'agression, lorsque un Etat déclenche un conflit avec un autre Etat sans but légitime), **crimes de guerre** (violation des lois de guerre), **crimes contre l'Humanité**.

Convention de 1948 → convention pour la répression des crimes de masses et des génocides.

I – développement récent du droit international pénal

II – Les diff crimes de masses de la période contemporaine

I – Le développement récent du droit international pénal

Le droit pénal international se caractérise par sa rétroactivité. -> on définit a posteriori des infractions. Il se caractérise aussi par les immunités (aux diplomates, ambassadeurs etc). Le principe de souveraineté en droit international veut que si des crimes sont commis c'est l'Etat concerné qui juge.

Le droit international pénal est le droit qui réprime les infractions internationales (infractions dont certains éléments ont un cadre qui dépasse un Etat, celle qui trouble le plus la paix internationale).

De plus, tous les génocides sont des crimes contre l'humanité. -> avoir l'intention de tuer un groupe pour de raisons raciales, religieuses, etc.

Années 90, émergence du droit pénal international

-> première conséquence : se mettre d'accord, conseil de sécurité de l'ONU.

Conférence n°4 : Droit et intelligence artificielle

Juge robot et justice prédictive

Problématique abordée : le juge robot

→ L'idée qu'en raison du développement de l'IA il va y avoir une substitution de l'homme et de la machine. « Technoprophètes »

Le juriste sera remplacé par une machine, on pourra prédire le montant des dommages et intérêts que l'on pourra obtenir, ou même prédire les choix des juges.

Ce sujet nous concerne car concerne la formation des juristes : est-ce qu'on va tjr raisonner de la même manière avec de l'IA ?

=> Enjeu de la formation, de l'investissement et du temps.

Avec de l'IA on pense que la justice sera plus impartiale. (pas de sentiments etc)

Qu'est ce que la justice prédictive ?

→ Possibilité pour un programme informatique

→ d'identifier une solution

→ qu'un juge va appliquer à un litige

=> on va demander à l'IA d'être suffisamment précis pour se substituer au juge.

IA = automatisation d'une tâche humaine mentale.

20e siècle : (années 50)

Allan Turing, Claude Shannon, John Von Neumann → pères fondateurs de l'informatique

Algorithmes :

Programme informatique (séries d'instructions, « si » « alors »). = branche des mathématiques et de la logique

Origines historiques :

– Jurisconsultes romains = qlqu'un qu'on consulte pour le droit

– Gottfried Wilhelm Leibniz 1646–1716 « De l'art combinatoire » → capacité à calculer l'issue d'un jugement

– Cesare Beccaria (1738–1794) juriste italien « Traité des délits et des peines » 1764

Le juge ne doit pas interpréter la loi, il doit l'appliquer strictement ».

– Charles Louis de Montesquieu « L'Esprit des lois », le juge doit être seulement la bouche de la loi.

– Oliver Holmes (1841–1935) Juge à la Cour suprême des Etats Unis précurseur du courant du réalisme juridique « la prédiction de ce que feront en fait les tribunaux... voilà ce que j'appelle le droit »

Origines contemporaines :

– Philippe K. Dick 1928–1982 auteur de science-fiction.

– Pierre Catala (base de données du droit)

– Estonie 2019 = tous les litiges inférieurs à 7000€ seraient jugés par des IA

Le juge robot : fantasme ou réalité à venir ?

(II – Quels sont les obstacles techniques pour un juge robot ?)

I – Que veut dire « prédire » en droit ?

- > Justice prédictive est une expression trompeuse. Se serait plutôt une anticipation.
- > Prédire ne veut pas dire « être certain ». Même dans des domaines tels que les prévisions météorologiques il y a toujours un choix à faire entre plusieurs scénarios. Aléa humain intrinsèque à toute décision de justice. L'être humain peut avoir une incertitude cognitive.
- > Quel est l'objet de l'automatisation ? (le raisonnement juridique lui-même, le résultat du raisonnement, la recherche d'information)

II – Quels obstacles techniques pour un juge robot ?

Lois qui limitent l'usage des IA ->

- * Loi du 7 octobre 2016 pour la République numérique = Les algorithmes doivent être publics pour les décisions publiques
- * Loi du 23 mars 2019 = interdiction du profilage des juges
- * Règlement UE 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 = règles harmonisées sur l'IA, éthique, données personnelles, refus du profilage individuel

Raisonnement juridique ou naturel ?

NLP : Natural Language Processing

Le droit est certes formulé dans le langage naturel mais il résulte de théories et de concepts particuliers.

LLM : Large model of language

Biais de raisonnement :

Echec de logiciel de prédictions américains :

- * COMPAS -> logiciel sur la récidive. Savoir si les criminels sont + ou - susceptibles de récidiver. C'était systématiquement des personnes noires
- * PREDPOL -> logiciel qui prédisait à la police où pouvait avoir lieu des infractions. Ça marchait à 100% sur un seul type d'infraction : où les SDF allaient uriner.

Modèle Casuistique = argumentation, donner au juge des raisons de décider

Conclusion :

Ce que peut faire une IA :

Plongement lexical
Anonymisation des arrêts
Fouille de données
Etiquetage automatique des arrêt
Identifier les motivations similaire

Ce qu'elle peut pas faire :

Raisonner de manière créative
Raisonner par exceptions éthiques ou politiques
Prévoir un revirement de jurisprudence
Déterminer un problème juridique

Ce que pourrait faire une IA :

Traiter des cas simple et répétitifs (accidents de circulation, etc)
Reproduire des segments argumentatifs
Créer un corpus dynanmique de précédents

Formalisation :

On doit formaliser des invariants structurels

I – Personnalité juridique

La personnalité juridique permet de participer à la vie juridique. → conclure des contrats, agir en justice, disposer d'un patrimoine etc. Soit le sujet va participer par lui même à la vie juridique, soit en étant représenté, comme les mineurs.

° Quel est l'enjeu d'accorder la personnalité juridique à la nature ou aux animaux :

→ permettre de participer à la vie juridique

° Question technique

→ Du point de vue juridique cela aurait des conséquences.

II – Les droits de la nature

A. Proclamation

La Nouvelle-Zélande a accordé la personnalité juridique à une rivière.

Conférence n°6 : Le droit dans la guerre et paix

Les relations internationales sont aujourd'hui à un point de bascul.

Droit de la sécurité collective = le droit de recours à la force armée.

La guerre est un phénomène de violence collective. Le droit a-t-il sa place dans les questions de guerre et de paix ?

I – La construction du droit de la guerre

II – Le conflit en Ukraine et le point de vue du juriste

III – Les enjeux du moment actuel

I – Le cadre juridique de l'usage de la force armée

Le droit et la guerre sont opposés, l'un ne peut pas s'appliquer à l'autre. Le monde des juristes, propre au temps de paix, et le monde des soldats, qui échapperaient au droit.

Le droit = le droit de faire

La puissance = la capacité de faire

Les deux sont en opposition.

Pensée antique, greco-romaine : adage latin de Cicéron « inter arma silent leges » entre les armes les lois se taisent.

Père fondateur du droit international : Hugo Grotius écrit en 1625 dans « Le droit de la guerre et de la paix » que « ce n'est pas une opinion répandue seulement dans le vulgaire que la guerre est incompatible avec toute forme de droit. »

A partir de là se développe l'idée qu'il existe une relation de subordination entre la guerre et le droit. La guerre connaît des droits, des limites.

S'ensuit ensuite un mouvement de la paix par le droit. La guerre est un phénomène politique qui résulte d'une certaine organisation sociale. Ainsi, comme le droit est chargé d'organiser la société, si on connaît bien le droit on peut éviter la guerre. La guerre apparaît alors comme un dysfonctionnement du droit international.

Ce modèle de paix par le droit conduit au développement progressif d'institutions (cour permanente d'arbitrage, etc).

A– Apparition du droit de la guerre

Une fois qu'on a admis que la guerre est soumise au droit, il faut créer les règles qui vont s'imposer aux soldats. Deux catégories de règles :

– « ius in bello » = droit dans la guerre → parle des méthodes de combat, ce qu'on a le droit d'utiliser pour nuire à l'adversaire

– « ius ad bellum » = droit vers la guerre → règles qui encadrent si on a le droit de faire la guerre

1/ Le ius in bello, la limitation des méthodes de combat

Avant on pensait qu'on pouvait nuire à l'ennemi par tout moyens. On va voir apparaître l'idée que certains moyens ne sont pas permis. Il y a des moyens ignobles (≠ nobles) de faire la guerre.

L'arbalète va être contestée. Elle peut transpercer des armures etc, et avec, un paysan peut tuer un chevalier. => 1143 décision du Pape qui interdit l'usage de l'arbalète.

Au milieu du 18e siècle, il va y avoir un basculement du droit de la guerre

1859 -> Bataille de Solferino, un médecin est sur place, mais il constate que la guerre est horrible. Henri Dunand (le medecin) écrit le « souvenir de Solferino », qui va créer la Croix Rouge pour alléger la souffrance durant la guerre.

La diplomatie va recevoir ce mouvement humanitaire et va ensuite limiter les moyens de faire la guerre

Déclaration de Saint Petersburg de 1858 -> Interdiction des balles creuses (pouvaient traverser l'ennemi et exploser à l'intérieur). Le Préambule de la déclaration de SP va poser les bases humanitaires. L'emploi de telles armes seraient alors contraires aux lois de l'Humanité.

Droit de Genève : 12 aout 1949 :

1ère convention : protection des civils

2e convention : les prisonniers de guerre

3e convention : les malades et les blessés

4e convention : Les naufragés en mer

Ces règles vont se développer dans le droit international puis interne, et vont se criminaliser.

En 1919 on crée la première mise en accusation internationale pour la violation du droit international et remise en cause des traités sacrés.

Les gens doivent répondre pénalement et internationalement des violations du droit la guerre.

1998 : création de la Cour Pénale Internationale qui a pour mission de sanctionner les personnes qui commettent : crime de guerre, crime d'agression, génocide, crime contre l'humanité

2/ Le ius ad bellum, la limitation progressive du droit de faire la guerre

Le droit de la guerre est très ancré dans la conscience humaine. L'idée de limiter le droit des Etat de faire la guerre est problématique (atteinte à leur souveraineté + sécurité des citoyens)

Les théologiens, du 12 au 14e siècle vont développer l'idée de la guerre juste. On aurait le droit de faire la guerre seulement pour une juste cause. Impasse : toute raison pour la quelle on fait la guerre est une bonne raison.

Au 19e siècle on passe de cette théorie à celle de la théorie de la guerre licite. = guerre menée conformément au droit. Il y aura des guerres conformes au droit, et d'autres non. => Il faut donc poser des règles. Elles apparaissent après la PGM : Pacte de la société et des nations. Organisation inter chargée de maintenir la paix. Art 12 du pacte : « Tous les membres de la Société conviennent qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de 3 mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil »
-> procédure qui va rendre licite, ou non, la guerre.

Le critère posé dans le pacte est renforcé le 27 aout 1928 par le Pacte de Paris (pacte Briand-Kellogg). Ils s'accordent sur un traité international pour obtenir des condamnations radicales

de la guerre. Il n'y a plus de bonnes raisons ni d'intérêt national de faire la guerre.

Ces règles ne vont pas empêcher la SGM. L'Italie va quitter la SDN pour se soustraire à la guerre, idem pour l'Allemagne.

À la fin de la SGM on va prendre acte des défaillances juridiques et on va les renforcer

B – Le droit actuel de l'emploi de la force armée.

La charte des Nations Unies va consolider l'interdiction de l'emploi de la force armée. Art 2 paragraphe 4.

La règle connaît 2 exceptions :

→ Art 51 de la Charte : la légitime défense (individuelle ou collective)

→ art 42 : Recours à la force autorisé par le Conseil des Nations Unies

=> Moyen de mise en oeuvre de la règle

II – Le point de vue juridique sur le conflit en Ukraine

La Russie quand elle a employé la force armée contre l'Ukraine elle ne l'a pas fait en dehors du droit de la guerre = elle a fourni tous les arguments pour justifier son attaque.

La Russie a tenu un discours juridique pour dire qu'elle appliquait la Charte.

Lorsqu'en 2022 elle a attaqué l'Ukraine elle a mobilisé 3 arguments :

– Légitime défense individuelle : la Russie défend que l'Ukraine, par la révolution de 2014 a témoigné une volonté de se rapprocher de l'OTAN, qui constitue une menace pour la Russie.

– Légitime défense collective : la Crimée et le Dombass réclament leur indépendance. Pour la Russie se sont des Etats, et l'Ukraine ne peut pas les attaquer. Hors l'Ukraine a des soldats en Crimée et dans le Dombass. → La Russie va défendre la Crimée et le Dombass

– Russie constate que l'Ukraine commet sur son territoire des crimes contre l'Humanité, et donc la Russie veut attaquer l'Ukraine pour défendre la population ukrainienne.

=> Est-ce que l'un de ces arguments est valable en droit ?

Si l'un de ces arguments est valable, la Russie agit légalement, conformément au droit international de la guerre.

Si aucun n'est valable : la Russie viole le droit international

Étude des arguments :

1 → Le sentiment d'un risque n'est pas une condition d'emploi de la légitime défense. L'art 51 de la Charte : un Etat peut utiliser la légitime défense dans le cas d'une attaque armée.

2 → Il y avait effectivement des troupes militaires en Crimée et dans le Dombass, mais c'est bien le territoire de l'Ukraine, elle a le droit de le faire. La question est de savoir si le Dombass et la Crimée sont des Etats indépendants.

3 → Le gouvernement ukrainien a-t-il en effet commis des massacres de ce type ? Il n'y a pas eu de rapport attestant de ces massacres. + l'Ukraine a saisi la cour internationale de justice pour faire constater qu'elle n'en commet pas.

A supposer que ces massacres aient eu lieu, est ce que la Russie est légitime pour intervenir ? Non. Elle aurait du saisir le Conseil de Sécurité pour obtenir le droit d'intervenir. Mais elle n'a pas fait la demande.

=> Aucun de arguments ne sont valable du point de vue juridique.
Le recours à la force de la Russie est donc illicite.

La Russie a violé le droit international et encours donc des sanctions :

- Obligation de cessation de l'emploi de la force armée
- Restitution des territoires annexés
- Obligation de réparer les dommages commis

III – Les enjeux actuels

Le premier enjeux, classique, est celui de la violation du droit.

Le problème que l'on rencontre : la nouvelle administration américaine entend mettre fin au conflit indépendamment de toute règles de droit.

De plus, la solution recherchée ne prend pas en compte les règles juridiques.

Conférence n°7 : Droit et discrimination de genre

Discrimination de genre = abus de langage

→ Thèmes d'actualité suite à la liste américaine des mots interdits (femmes, transgenre, genre, identité sexuelle etc)

→ Entrée du pronom iel dans le petit robert.

I – Définitions

II – Illustrations

1. Genre et statut professionnel

2. Genre et vie professionnelle

3. Genre et numérique

I – Définitions

* **Genre** : dev par un psychologue : conduite sexuelle qu'on chois d'adopter en dehors de notre sexe de naissance (éducation qui détermine qui nous somme) = construction sociale

Le concept de genre a un champ étendu (symbole, pensées, etc)

Le sexe = donnée biologique

Genre ≠ sexe

Le genre est donc un concept qui décrit comment les sociétés vont attribuer des rôles aux individus en fonction de leur sexe et pas seulement.

Il n'est pas déterminé biologiquement, il est construit par la société et la culture. Il se distingue du sexe qui est une donnée biologique.

Le genre n'est pas binaire, il y a un large panel → souvent associé à des discriminations et des stéréotypes.

→ Quelle est la place pour le genre dans le droit français ?

Les règles juridiques d'identité des personnes physiques sont construites selon cette binarité.

Mais la notion de genre prend petit à petit de la place : conv internationale d'Istanbul de 2011 (violence à l'égard des femmes et violences fondées sur le genre)

* **La discrimination** : passage à l'acte, le fait d'écarter quelqu'un.

Pour cela on commence au stéréotype = le fait de catégoriser les personnes et les choses en fonction de critères

Il y a ensuite le préjugé = préjugement, on va associer des caractéristiques à quelque chose. Ils viennent de l'éducation, du vécu etc

Mais on peut avoir des préjuger sans pour autant passer à l'acte.

Si on passe à l'acte, on tombe dans la discrimination

La discrimination c'est donc négatif, c'est la démarche qui consiste à traiter différemment des personnes placées dans des situations comparables en se fondant sur un critère interdit.

La discrimination est un délit, défini dans le Code Pénal et puni de 3 ans de prison et 45000€ d'amende.

Il y a même une loi du 27 mai 2008, non codifiée, qui donne une nouvelle def de la

discrimination.

- difference de traitement
- domaine interdit par la loi (professionnel, acces au logement, acces à l'éducation, accès aux biens et aux services etc) → Dans la sphère intime par exemple on là le droit de choisir ses amis selon des critères discriminatoires

Mais aucun texte en droit français ne prohibe la discrimination basée sur le genre MAIS existe de motifs, critères, visé par la loi qui permettent de sanctionner des agissements qui seraient liés au stéréotypes de genre → sexe, orientation sexuelle, identité de genre, situation de famille (femme qui a des enfants par exemple, ou un homme qui choisi de s'occuper de ses enfants). Il peut aussi y avoir des discriminations multi critères : trop de critères discriminatoires

Les formes de discrimination :

- Discrimination directe : on la traite directement de moins favorable à une autre. → jours enfants malades accordés aux mères mais pas aux pères
- Discrimination indirecte : lorsque la décision est prise on ne remarque pas tout de suite : critère neutre en apparence, mais une fois mise en oeuvre, elle entraine un désavantage particulier pour des personnes qui présentent un critère discriminatoire. → Réunion à 17h30...
- Discrimination par association : la personne discriminée n'est pas elle-même porteuse du critère. → Maman discriminée parce que son enfant à un handicap
- Injonction discrimination : le fait d'enjoindre quiconque d'adopter un comportement discriminatoire → recherche jeune femme 18–22 ans, taille 34 –38, BBR (bleu, blanc, rouge)
- Le harcèlement discriminatoire : Tout agissement lié a un motif prohibé ou tout agissement à connotation sexuelle qui sont subi par une perosnne qui ont pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité, créer un environnemnt hostile, intimidant, dégradant, humiliant ou offensant.

Il existe cependant des différences de traitements autorisés

Ces exceptions vont repondre a deux logoques distinctes :

- Logique négative : écarter quelqu'un pour réaliser un choix et pour cela il faut qu'un texte l'autorise et que cette prise en compte soit légitime et proportionnelle.
Ex : critère du sexe pour recruter ? Sauf s'il existe une exigence professionnelle essentielle et déterminante. 3 métiers :
→ Artiste, mannequin, modèle
- Logique d'action positive : pour corriger les inégalités, comme par exemple avec la parité. Ce sont des mesures temporaires qui vont corriger des inégalités structurelles. En politique par exemple on instauré la parité.

II – Illustrations

1. Genre et statut personnel

* **Statut personnel** : ensemble des règles juridiques qui régissent l'ensemble de la condition civile des personnes. (protection de la vie privée, l'état civil, la capacité juridique, la nationalité, le statut familial)

En matière d'état civil, les règles continuent de se fonder sur la binarité (biologie), qui implique que les individus doivent être inscrits à l'état civil comme sexe féminin ou sexe masculin.

Principe d'indisponibilité de l'état de la personne →

On été condamné en 1992 où la CEDH a retenu que le droit français portait atteinte au respect de la vie privée des personnes et le refus des autorités de changer de sexe à l'état civil place les personnes dans une situation incompatible..;

⇒ Revirement de jurisprudence en France et autorisation du changement de sexe à l'état civil (mais conditions très strictes)

Mais en 2016 on ne peut plus exiger que la personne ait eu un traitement médico-chirurgical

En droit français il n'y a pas de reconnaissance d'un sexe neutre.

En droit de la nationalité il y a souvent eu des inégalités entre femme et homme et mère et père.

→ avant, la nationalité du mari était la nationalité de la famille (la femme perdait sa nationalité si elle se mariait avec un étranger)

Ce n'est qu'en 1973, en vertu du principe d'égalité, le mariage exerce aucun effet sur la nationalité

Jusqu'en 1927, pour les couples mariés, seul le père transmettait la nationalité française aux enfants. A partir de 1927 la femme pouvait transmettre sa nationalité seulement si elle était née en français. C'est à partir de 1945 que le CC a prévu une transmission à l'enfant né à l'étranger.

Jusqu'en avril 2024, il existait une règle où les parents venaient acquérir la nationalité : devaient de plein droit français, au même titre que ses parents, l'enfant mineur dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité française.

Remis en cause par le Conseil Constitutionnel en avril 2024.

Jusqu'en 1973, l'acquisition volontaire d'une autre nationalité entraînait de plein droit la nationalité française (pour les femmes la perte était automatique, les hommes devaient demander l'autorisation au gouvernement)

→ Egalité progressivement affirmée entre les parents

→ Puis égalité affirmée entre les couples de même sexe et de sexes différents

Au sein du couple homosexuel :

Abolition de la puissance maritale, autorité parentale partagée, transmission du nom de famille

2. Genre et vie professionnelle

Art L1132-1 du Code du Travail : principe de la non discrimination

Il y a de nombreux textes qui interdisent la discrimination basée sur le sexe (rémunération, embauche, etc)

Cependant il y a une persistance d'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes :

La ségrégation verticale, « plafond de verre » : au sein du même secteur d'activité, d'une même catégorie d'emploi.

La ségrégation horizontale : outre les écarts salariaux sur un même emploi.

Il existe un système d'auto-évaluation, les entreprises vont noter elle même si elles font des inégalités.

3. Genre et numérique

Conférence n°9 : La Constitutionnalisation de l'IVG

La constitutionnalisation de l'IVG -> Pourquoi un tel sujet ?

- En 2024 l'IVG a été inscrit dans la Constitution Française
- En 1975 il a été légalisé en France.

Introduction :

° L'histoire de l'avortement : de la pénalisation à la Constitutionnalisation

Il y a eu 3 phases :

- La pénalisation -> Au Moyen Age l'avortement n'était pas admis, pour des raisons religieuses, il est donc criminalisé (Edit de 1556). -> Les femmes qui ont avortés ou les personnes qui l'ont aidé sont passibles de la peine de mort. Sous l'influence des Lumières, l'avortement n'est plus réprimé par la peine de mort, mais par d'autres moyens aussi forts. Sous Napoléon, l'avortement est puni par de la prison. En 1923, une loi va définir l'avortement comme un délit et non plus comme un crime. Puis, sous le Régime de Vichy, l'avortement redevient un crime, loi du 15 février 1942. Application stricte de la devise « Travail, famille, patrie ». Sous le RV, l'avortement est passible de la peine de mort. Marie Louise Giraud, avait procédé à 27 avortements à été guillotiné.

Au moment de la libération, la loi est abrogée mais l'avortement est tjr considéré comme un délit réprimé. (les femmes qui avortent + celles qui aident, les faiseuses d'ange)

- Légalisation -> En 1975, l'avortement est légalisé. Suite aux événements de mai 1968.

Plusieurs arguments de revendications de ce droit :

- l'avortement est parce que la contraception ne suffit pas
- droit des femmes a disposer de leur corps
- Les conditions des avortements illégaux sont indignes, préoccupantes
- Le Manifeste des 343 signé comme une pétition, publié dans le Nouvel Observateur en 1971. Rédigé par Simone de Beauvoir, et compte entre autre Gisèle Halimi. « 343 salopes »
- Procès de Bobini défendu par Gisèle Halimi. Ce procès concerne une jeune fille qui s'est fait violé, qui a avorté, et qui a été poursuivie pour avoir avorté, 1972.

-> La question de l'IVG est au coeur de l'actualité

- Ministre de la Santé, Simone Veil, qui a défendu son texte devant l'Assemblée Nationale. La loi de 1975 va autoriser l'avortement dans les 10 semaines de grossesses et s'estimer être dans une situation de détresse + Il faut faire une demande au médecin. Mais il n'est pas remboursé par la Sécurité Sociale.

- Cependant le Code Pénal connaissait toujours son article qui interdisait l'IVG, il est abrogé en 198-

- Depuis 1975, il y a eu plusieurs lois qui ont réformé ce droit.

- Constitutionnalisation -> Fait suite à la décision de la Cour suprême des Etats Unis de juin 2022. En France, c'est une initiative parlementaire qui a proposé de constitutionnaliser l'IVG.

Cette proposition a été reprise à son compte par Emmanuel Macron qui préférerait que ce soit un projet plutôt qu'une proposition.

La raison juridique : Si c'est une proposition, il faut un référendum. Si c'est un projet, le Président peut choisir entre un référendum ou un Congrès.

Le Congrès vote la loi avec 780 voix pour, 72 contre, et 50 abstentions

→ 80% des français ont soutenu cette réforme.

3- La France, premier pays à constitutionnaliser la liberté de recourir à l'IVG

Contraste avec les Etats Unis, l'IVG était constitutionnel mais deconstitutionnalisé en 2022

Contraste avec les autres pays européens :

La constitution de l'Italie, l'Allemagne ou l'Irlande évoque le droit à la vie, ainsi, un texte favorable à l'IVG serait anticonstitutionnel

décision de 1993 : la cour constitutionnelle admet qu'il n'y ait plus de répressions pénales pendant les 12 premières semaines, mais elle considère que l'IVG est toujours un acte illicite, ne peut pas être source de droit (remboursement Sécu).

Est-ce que les Cours se sont prononcées sur ce droit ? (CEDH, CJUE)

Elle laisse les Etats tranquilles, mais sous certaines limites.

4- Etat du droit au moment de la Constitutionnalisation

Tous les éléments sont dans le code de la santé publique

→ IVG avant la 14^e semaine

→ Demander à médecin ou sage femme

→ Raisons médicales tout au long de la grossesse,

→ Les médecins ou sages-femmes peuvent refuser cet acte (clause de conscience)

→ L'entrave à l'avortement est pénalisé

Problématique : quel est l'intérêt d'avoir constitutionnalisé l'IVG en France ?

I – La portée de la constitutionnalisation : la relativité de la garantie offerte par la constitutionnalisation

A – La Constitutionnalisation comme garantie

1. Une garantie contre une modification législative.

Ex : La Pologne 2021, les femmes ne peuvent avorter qu'à deux conditions, viol ou danger pour la vie de la mère.

→ En principe, éviter un retour en arrière par une modification législative

En Hongrie, en 2012, il y a eu un changement, pour une protection plus forte de la vie du fœtus, qui implique que lorsque une femme veut avorter on lui fait écouter le cœur du bébé.

2. Une garantie contre un revirement de jurisprudence. Ex : USA

Arrêt Roe contre Wade 1973 → La Cour suprême reconnaît que l'avortement est un droit constitutionnel qui résulte du droit à la vie privée, qui résulte lui-même du 14^e amendement de

la Constitution.

→ Il est allé trop loin par rapport au texte de la Constitution, mais en concordance avec les idées de la société.

→ Interprétation vivante de la loi : les juges interprètent en fonction des évolutions de la société.

→ Interprétation stricte : l'originalisme

Arrêt Dobbs 2022, la majorité des juges ont souligné que si on regarde à l'origine (1787), l'avortement est sanctionné par la Common Law.

L'avortement n'est plus un droit constitutionnel fédéral, il n'est plus protégé au niveau de l'Etat. Ainsi, chaque Etat des Etats-Unis est libre de faire sa propre loi.

B – La relativisation de cette garantie

1. La possibilité d'une révision Constitutionnelle

– L'article 89 qui permet la révision de la Constitution.

– Absence de protection par le Conseil Constitutionnel d'une limite à la révision

constitutionnelle : « clause d'éternité », comme en Allemagne. → L'interdiction de réviser un article de la Constitution. Par exemple, en Allemagne, on ne peut pas revenir sur ce qui est écrit à l'article Premier.

La liberté d'avorter est ajoutée dans l'article 34 (la liste de compétences du législateur). On pourrait envisager une révision qui supprimerait cet alinéa de l'article 34. On peut aussi ajouter le droit à la vie dans la Constitution, il faudrait alors concilier ces deux droits.

2. La difficulté de la garantie internationale

Il n'y a pas de traité qui garantit le droit à l'avortement. Le droit reconnu au niveau européen ou ONU, c'est le droit à la vie ou à la dignité humaine.

Mais quoi qu'il en soit, un Etat pourrait toujours se retirer d'un traité...

II – Les modalités de la constitutionnalisation : l'ambiguïté de la garantie offerte par la constitutionnalisation

A – La formulation du principe

1. Consacrer un droit ou une liberté ?

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Si c'est une liberté c'est moins protecteur qu'un droit. L'Etat ne doit pas empêcher la femme de recourir à l'IVG

Si c'est un droit, l'Etat devrait être obligé d'intervenir

B – L'application du principe

1. La concrétisation du principe par les autorités normatives

– Problème de l'absence de loi → Il est toujours possible de réduire du délai d'intervention de l'IVG (5 semaines au lieu de 14...)

En France, la constitutionnalisation n'a pas modifié le droit existant.

– Probleme de modification de la loi → des retours en arrière sur la loi seront toujours possibles.

2. L'effectivité du principe

Comment est ce que cette liberté va être mise en place, concrètement ?

- Lieu où l'on pratique l'IVG
- Clause de conscience
- Information

Rôle du Droit européen :

La CEDH s'est prononcé sur deux affaires importante en terme d'IVG

° CourEDH, Open Door c. Irlande, 1992. → Le droit à la vie est dans la constitution mais en plus, la constitution interdisait l'avortement + les infos pour avorter.

L'association Open Door apportait des infos aux femmes pour les aider à avorter.

La CEDH ne va pas condamner l'Irlande mais elle réalise une condamnation sur la liberté d'expression. (Empêche une asso de s'exprimer et donner des info)

° CourEDH, 2010, A, B, C c Irlande, sur l'effectivité et l'accessibilité des procédures permettant d'avorter légalement.

A et B ont avorté pour des raisons de santé mais la procédure était difficile d'accès.

La cour condamne l'Irlande sur la vie privée.

→ Referendum du 25 mai 2018 pour réviser la Constitution et pour supprimer l'interdiction de l'avortement.